

[별지 제6호 서식]

처 분 요 구 서

【번 호】 1

【처분종류】 시정, 개선, 경고

【제 목】 가족수당 사후관리 체계 미흡

【지적사항】

1. 업무 개요

우리 원은 「보수규정」 제19조(복리후생비)에 따라 직원에게는 가족수당 등의 복리후생비를 지급할 수 있다고 규정하고 있으며 이에 따라 ○○○○실에서는 직원들에게 가족수당 신청 안내를 진행하고 수당 지급 등을 관리하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단 기준

「공무원 수당 등에 관한 규정」 제10조에 따르면 가족수당을 지급받으려면 부양가족신고서를 소속 기관장에게 제출하도록 규정되어 있고 부양가족에 변동이 발생한 경우도 마찬가지로 신고서를 제출해야 한다.

또한, 부양가족을 부양하는 공무원이 2명 이상인 경우이거나 부부가 공무원인 경우 그 중 1명에게만 수당을 지급하도록 규정되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

우리 원은 「보수규정」 제19조에 따라 지급하는 가족수당을 「공무원 수당 등에 관한 규정」 제10조를 준용하여 지급하고 있음에도 이에 대한 내부 규정이

나 세부적인 지침없이 가족수당 지급업무를 운영하고 있으며, 부양가족이 변동되거나 상실할 경우 신청자의 신고 의무를 규정으로 운영하지 않고 있다.

○○○○실은 내부 연락망을 통해 가족수당 신청 안내를 공지하면서 신청자가 가족수당 신청 당시 부양가족이 변동되거나 상실된 경우 “신규·변경·상실 신청을 통해서만 처리됩니다” 라고만 안내하고 자격이 변경되거나 상실된 경우 구체적인 조치사항에 대해서는 별다른 설명이 없었다.

또한 가족수당 신청 시 직원들에게 [붙임 1]의 ‘부양가족 신청서 서식’을 작성하도록 하였는데 해당 서식 작성란에 신고 사유를 취득, 상실, 변경으로 구분하면서도 신청 서식의 설명란에는 상실과 변경 신고에 대한 주의사항이나 부연 설명이 부재하였다.

이번 정기감사 자료요구를 통해 [표 3]의 ‘가족수당 자체점검 결과’를 살펴본 결과, 총 6명에게서 자격상실 미신고로 인한 가족수당 부적정 수급이 확인되었고 1명에게서 중복수령 문제가 발생하였다.

[표 3] 가족수당 자체점검 결과

성명	대상	사유	기간	금액(원)	비고
황○○	모 (20,000원)	상실 미신고	2002.11.~ 2024.02.	4,800,000	휴직기간(6개월) 제외
박○○	배우자 (40,000원)	상실 미신고	2020.08.~ 2024.02.	1,720,000	
오○○	모 (20,000원)	상실 미신고	2019.05.~ 2024.02.	920,000	휴직기간(12개월) 제외
정○○	배우자 (40,000원)	중복 수령	2019.01.~ 2024.02.	2,000,000	배우자 중복 수령
김○○	부모 (40,000원)	상실 미신고	2021.06.~ 2024.02.	1,320,000	
이○○	부모 (40,000원)	상실 미신고	2019.09.~ 2024.02.	2,080,000	퇴직(회수조치 완료)
정◎○	부모 (40,000원)	상실 미신고	2020.01.~ 2024.01.	1,960,000	

* ○○○○실 제출자료 재구성

가족수당 자격상실 미신고의 경우 비록 미필적 고의에 대한 정황이 있을 수 있겠으나 우리 원에서 가족수당과 관련하여 자격상실이나 변동 시 신고의무에 대한 내부 규정이나 명시적 지침이 부재했던 점, 공금횡령이나 유용, 업무상 배임으로 판단하기는 어려운 점, 관련자 모두 행동강령책임관에게 자진 신고하여 기관의 재산상 손해를 복구하겠다는 의사를 밝힌 점 등을 감안하여 처분 수위를 고려할 필요가 있다.

조치할 사항 ○○○○실장은 가족수당을 부당하게 수령한 관련자에 대하여 감사처분요구 시점으로 부당지급 수당액을 산출하여 회수하시기 바랍니다. (시정)

또한 현재 별도의 규정없이 운영하고 있는 가족수당 신청 절차(부양가족신고서 등)에 대한 근거를 마련하고, 「공무원 수당 등에 관한 규정」 및 「공무원 보수 등의 업무지침」 등을 참고하여 부양가족 상실과 변동 시 부당수령이 이루어지지 않도록 직원대상 안내와 자체 점검을 강화하는 등 재발방지 계획을 수립, 시행하시기 바랍니다. (개선)

△△△△실장은 가족수당을 부당하게 수령한 관련자(퇴직자 제외 6명)에 대하여 엄중 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다. (경고)